

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Cấp, cấp lại, gia hạn, phục hồi Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng (bao gồm cả cây trồng biến đổi gen được nhập khẩu với mục đích khảo nghiệm để đăng ký cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng)
Mã thủ tục	1.007996
Số quyết định	1883/QĐ-BNNMT
Cấp thực hiện	Bộ
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Đối tượng thực hiện	Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Người nước ngoài, Tổ chức nước ngoài, Cán bộ, công chức, viên chức, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- a) Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Trường hợp gia hạn Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trong thời hạn 06 tháng trước khi Quyết định công nhận lưu hành hết hiệu lực.
- b) Bước 2: Trả lời tính đầy đủ của thành phần hồ sơ
Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời bằng văn bản tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính;
- c) Bước 3: Thẩm định và cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng
- Trường hợp cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng:
Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thẩm định hồ sơ, cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng theo Mẫu số 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT và đăng tải Quyết định trên trang thông tin điện tử của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; trường hợp không cấp, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Giống cây trồng được phép lưu hành, kể từ ngày ký Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng.
 - Trường hợp cấp lại Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng:
Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp lại Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng theo Mẫu số 12 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT và đăng tải Quyết định trên trang thông tin điện tử của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; trường hợp không cấp lại, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 - Trường hợp gia hạn Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng:
Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp Quyết định gia hạn công nhận lưu hành giống cây trồng theo Mẫu số 13 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT và đăng tải Quyết định trên trang thông tin điện tử của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; trường hợp không gia hạn, trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp tổ chức, cá nhân không nộp hồ sơ đăng ký gia hạn theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 4 Điều 5 Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT.
 - Trường hợp phục hồi Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng:
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức thẩm định và thông báo việc phục hồi Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng; đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; trường hợp không phục hồi hiệu lực thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Trường hợp 1: - Cấp Quyết định lưu hành giống cây trồng:		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
+ Kết quả khảo nghiệm giá trị canh tác, giá trị sử dụng của giống cây trồng.		1 bản chính
Văn bản đề nghị cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng theo Mẫu số 06 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT.	Mẫu số 06.docx	1 bản chính

+ Quy trình canh tác của giống do tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng biên soạn.		1 bản chính
Bản công bố các thông tin về giống cây trồng do tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng biên soạn theo Mẫu số 07 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT.	Mẫu số 07.docx	1 bản chính
+ Kết quả khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định của giống cây trồng đề nghị công nhận lưu hành.		1 bản chính

Trường hợp 2: - Cấp lại Quyết định lưu hành giống cây trồng:

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Văn bản đề nghị cấp lại Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng theo Mẫu số 08 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT.	Mẫu số 08.docx	1 bản chính
+ Tài liệu chứng minh nội dung thay đổi đối với trường hợp thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân trong Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng.		1 bản chính

Trường hợp 3: - Gia hạn Quyết định lưu hành giống cây trồng:

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Văn bản đề nghị gia hạn Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng theo Mẫu số 09 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT.	Mẫu số 09.docx	1 bản chính
+ Kết quả khảo nghiệm có kiểm soát quy định tại điểm a khoản 2 Điều 18 của Luật Trồng trọt thực hiện trong vòng một năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ gia hạn Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng.		1 bản chính

Trường hợp 4: - Phục hồi Quyết định lưu hành giống cây trồng:		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
+ Giấy xác nhận của tổ chức khảo nghiệm về giống cây trồng sau khi khắc phục được các vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 15 của Luật Trồng trọt.		1 bản chính
Văn bản đề nghị Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phục hồi Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng theo Mẫu số 10 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT.	Mẫu số 10.docx	1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tuyến	25 ngày làm việc	Miễn phí	- Trường hợp cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng: Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp cấp lại Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp gia hạn Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp phục hồi Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị., - Trường hợp cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng: Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp cấp lại Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp gia hạn Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp phục hồi Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị., - Trường hợp cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng: Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp cấp lại Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp gia hạn Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp phục hồi Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng:

			Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.
Qua bưu điện	25 ngày làm việc	Miễn phí	- Trường hợp cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng: Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp cấp lại Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp gia hạn Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp phục hồi Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị., - Trường hợp cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng: Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp cấp lại Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp gia hạn Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp phục hồi Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị., - Trường hợp cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng: Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp cấp lại Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp gia hạn Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp phục hồi Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng:

			Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.
Trực tiếp	25 ngày làm việc	Miễn phí	- Trường hợp cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng: Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp cấp lại Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp gia hạn Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp phục hồi Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị., - Trường hợp cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng: Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp cấp lại Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp gia hạn Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp phục hồi Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị., - Trường hợp cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng: Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp cấp lại Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp gia hạn Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp phục hồi Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng:

			Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.
--	--	--	--

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật Trồng trọt và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật	số 07/2026/TT-BNNMT
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật	Nghị định số 33/2026/NĐ-CP
Thông tư số 22/2026/TT-BNNMT ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số thông tư liên quan phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của bộ nông nghiệp và môi trường.	22/2026/TT-BNNMT

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ NN và MT

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- a) Cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng:
- Có tên giống cây trồng;
 - Có kết quả khảo nghiệm bảo đảm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định;
 - Có kết quả khảo nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia về giá trị canh tác, giá trị sử dụng;
 - Có mẫu giống cây trồng được lưu theo quy định tại Điều 20 của Luật Trồng trọt;
 - Có bản công bố thông tin về giống cây trồng, quy trình sản xuất do tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng biên soạn.
- b) Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng được gia hạn khi đáp ứng điều kiện sau đây:
- Khi tổ chức, cá nhân yêu cầu;
 - Có kết quả khảo nghiệm có kiểm soát quy định tại điểm a khoản 2 Điều 18 Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018 đạt tiêu chuẩn quốc gia về giá trị canh tác, giá trị sử dụng.

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng theo Mẫu số 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT và đăng tải Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng trên Trang thông tin điện tử của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Mã: KQ.G10.001320

Quyết định về việc cấp lại Quyết định lưu hành giống cây trồng theo Mẫu số 12 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT và đăng tải Quyết định trên trang thông tin điện tử của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Mã: KQ.G10.001321

Quyết định về việc gia hạn Quyết định lưu hành giống cây trồng theo Mẫu số 13 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2026/TT-BNNMT và đăng tải Quyết định trên trang thông tin điện tử của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Mã: KQ.G10.001322

TỪ KHÓA

MÔ TẢ